

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 4개 관리소]

2024. 12.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 4개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년.월	부서장
㉠㉠㉠㉠	□□	*,**1	2021.04.	AAA
㉢㉢㉢㉢	□□	*,**3	2021.04.	BBB
㉤㉤㉤㉤	□□	**8	2021.04.	CCC
㉦㉦㉦㉦	□□	*,**5	2021.04.	DDD

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 11. 4. ~ 11. 8.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 4개(□□4)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡관리소는 임대조건 적용(신분변경) 업무가 일부 미흡하여 시정(환급)조치하였으며, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 일부 미흡하여 통보 조치 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 12. 03.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
10		8,983,940					2 (8,983,940)		2 (8,983,940)				8

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
a(a)(a)(a)	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보 시정(환급)	1
	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	5
	입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	9
b(b)(b)(b)	거주자 실태조사 업무	통보	3
	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	6
	임대상가 임대조건 적용 업무 등	현지지도	10
c(c)(c)(c)	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	7
	권리의무 승계 업무 등	현지지도	11
d(d)(d)(d)	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보 시정(환급)	2
	거주자 실태조사 업무	통보	4
	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	12

※ 이행관리 전담자 : 과장

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉢ 국가유공자 또는 그 유족	적용	수급자 등*
	㉣ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉤ 65세이상 직계존속 부양자	적용	비 수급자
	㉦ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉦ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉧ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

* ㉢의 경우 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 사람에 한한다

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택 특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2022. 11. 14.일 자격검증 요청한 2023년 3월 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용신분을 결정하여야 하나, 10*동 1*06호(계약자 최*아)에 대해 **모자가족 및 기초주거급여의 자격현황으로 조회**되었으나 신분을 **2차탈락자의 임대조건**으로 계약체결(서면갱신) 하였고, 2023. 9. 14.일 자격검증 요청한 2024년 1월 갱신세대 10*동 1*10호(계약자 홍*표)는 국가유공자세대로 2023년 9월 13일에 제출한 **영구 임대아파트 지원대상자 증명서상 소득인정액 해당여부등에 “부”**로 갱신 계약 자격 검증 시 국가유공자의 입주기준(70%) 이하이기에 **1차탈락자 임대조건**으로 갱신계약 체결하여야 하나 수급자 등의 임대조건으로 **착오 적용** 하였다.

[

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2022. 10. 19일 자격검증 요청한 2023년 3월 갱신세대의 임대 조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용 신분을 결정하여야 하나, 40*동 1*14호(계약자 유*상), 40*동 2*7호(계약자 김*준)에 대해 **일반 신분의 자격현황으로 조회**되었으나 수급자 등의 임대조건으로 갱신 계약 체결하였고, 2023. 9. 25일 자격검증 요청한 2024년 1월 갱신세대 40*동 30*호(계약자 강*규)에 대해 **일반 신분의 자격현황으로 조회**되었으나, 국가유공 자일 경우 지방보훈청 발급 영구임대아파트 지원대상자 증명서상 소득인정액 해당여부등에 **“여”인 경우 수급자 등의 임대조건**으로 갱신계약 체결하나 증명서 정구없이 수급자 등의 임대조건을 적용하였다.

아울러, 2023. 04. 24.일 자격검증 요청한 2023년 9월 갱신세대 40*동 1*05호 (계약자 현*자)에 대해 **자격검증시 기초생계,주거급여의 자격으로 조회**되었으나 신분을 3차탈락자로 계약체결 하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠관리소는 임대조건 적용(신분) 업무와 관련하여 모든 사항에 대하여 인정하고 검증 결과 및 관련 서류를 통해 임대조건을 수정 적용하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 해당세대(10*동 1*10호)의 LH-WISE 시스템 상 임대조건 신분을 1차탈락자로 변경하고, 해당세대(10*동 1*06호)에 신분변경을 안내하여 수정계약 체결 후 임대보증금(2,215,000원) 및 임대료(377,820원)¹⁾ 차액을 환급하시기 바랍니다. 【통보, 시정(환급)】

㉠㉠㉠㉠관리소는 해당세대(40*동 1*14호, 40*동 2*7호, 40*동 30*호)의 LH-WISE 시스템 상 임대조건 신분을 1차탈락자로 변경하고, 해당세대(40*동 1*05호)에 신분변경을 안내하여 수정계약 체결 후 임대보증금(5,985,000원) 및 임대료(406,120원)²⁾ 차액을 환급하시기 바랍니다. 【통보, 시정(환급)】

1) 환급 임대료 산정 기간 (2023. 4. 1. ~ 2024. 9. 30) 18개월
(66,760-45,770) = 20,990원 * 18개월 = 377,820원

2) 환급 임대료 산정 기간 (2023. 10. 1. ~ 2024. 10. 31) 13개월
(83,320-52,080) = 31,240원 * 13개월 = 406,120원

제 목 : 거주자 실태조사 업무

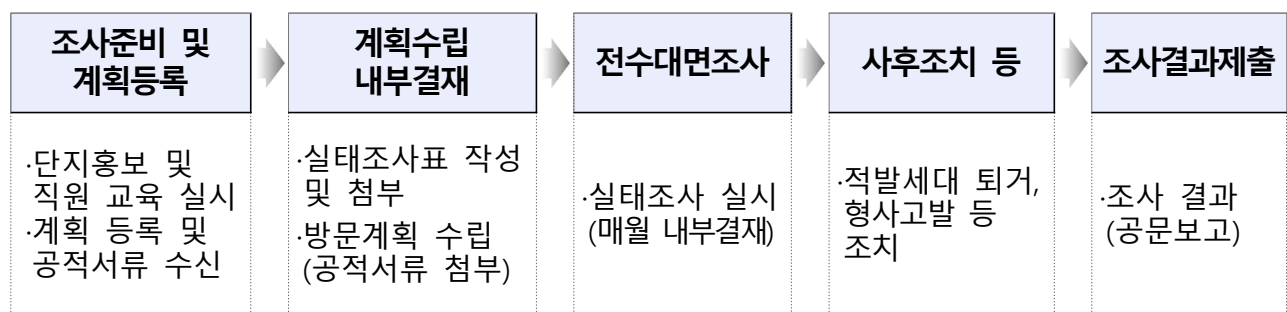
소 속 : ⑥⑥⑥⑥, ④④④④

내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 제1항에 따라 ① 임차인의 실제 거주여부, ②임차인이 아닌 사람의 거주 상황, ③임차권의 양도·전대여부, ④임대주택이 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

그리고 주거복지실-1983(2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 조사 전 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인한 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야 하고, 사망 세대가 확인될 경우에는 잔여 거주세대의 임대보증금 및 임차권의 법적 상속 절차 진행 등 후속조치를 하여야 한다.

[그림 1] 실태조사 절차(2023년)



또한, 실태조사 관리대장상 관리소장과 관리과장의 결재란을 삽입하고, 매월 내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 하며 신규입주 세대는 입주지정 기간 종료 후 3개월 이내(명의변경 세대는 계약 체결일로부터 3개월 이내) 1회 이상, 이후 연1회이상 실태조사를 실시하여야 한다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 WISE 시스템 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인하지 않고 실태조사표에 해외 출·입국 기간에 조사 응대자를 본인으로 자필 서명(날인)하였다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 WISE 시스템 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인하지 않고 실태조사표에 해외 출·입국 기간 또는 사망세대에 대해 조사응대자를 본인으로 자필 서명 하였으며, 일부 세대(4*3-30*, 41*-*09)에 대해서는 실태조사표의 방문일시란에 방문일시를 미기재하였고, 40*동의 실태조사표는 과장 및 소장의 결재가 누락되었다.

수감기관 의견

㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞관리소는 거주자 실태조사 업무와 관련하여 모든 사항에 대하여 인정하고, 이러한 사례가 재발되지 않도록 담당직원의 철저한 교육을 통해 노력하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞관리소는 주거복지실-2088 (2024. 8. 26.)호 「2024년 LH건설 임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 입주자변동정보 및 군입대, 요양·교정시설 입소, 해외 출국 등 증빙서류 징구하여 부정 방지에 노력하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣
 내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

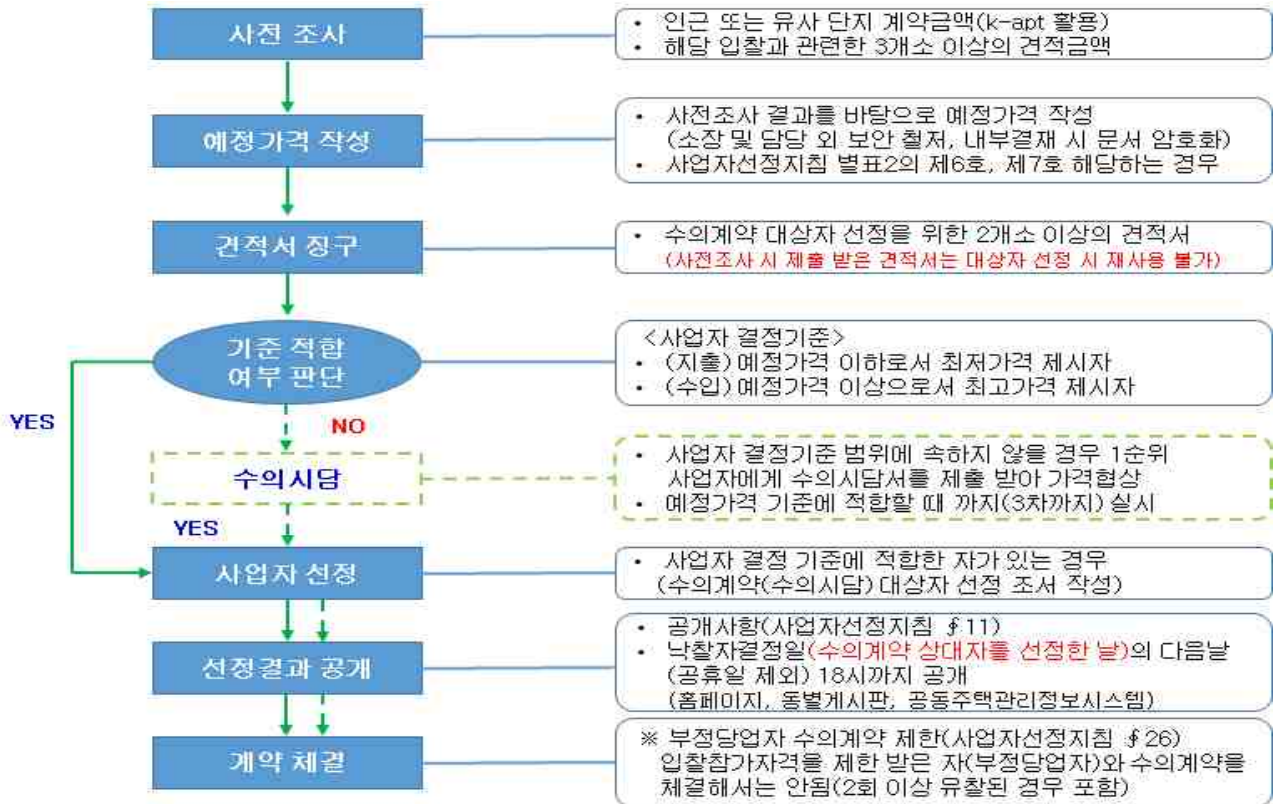
그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제4조(입찰의 방법) ③ 제1항에도 불구하고 [별표2]에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

- [별표2]의 수의계약의 대상은 다음과 같다.

 6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표 7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2의 제6호, 제7호관련)



그리고 「관리규약」 제49조의2(기존사업자 재계약)에 따르면 ① 관리주체는 제49조제5항에 따라 사업자 선정지침 [별표 2] 제9호에 해당하는 계약기간이 만료되는 기존사업자(선정지침 [별표 7]의 사업자로서 공사사업자는 제외함)와 재계약하려면 계약만료 60일전까지 [별지 제7호 서식]에 따라 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상을 받을 경우 임차인대표회의와 협의하여 기존사업자와 재계약 할 수 있다. 이 경우 임차인대표회의는 구성원 과반수 찬성으로 의사표시 하여야 한다. 다만, 임차인대표회의가 미 구성된 경우에는 경쟁입찰로 선정한다.

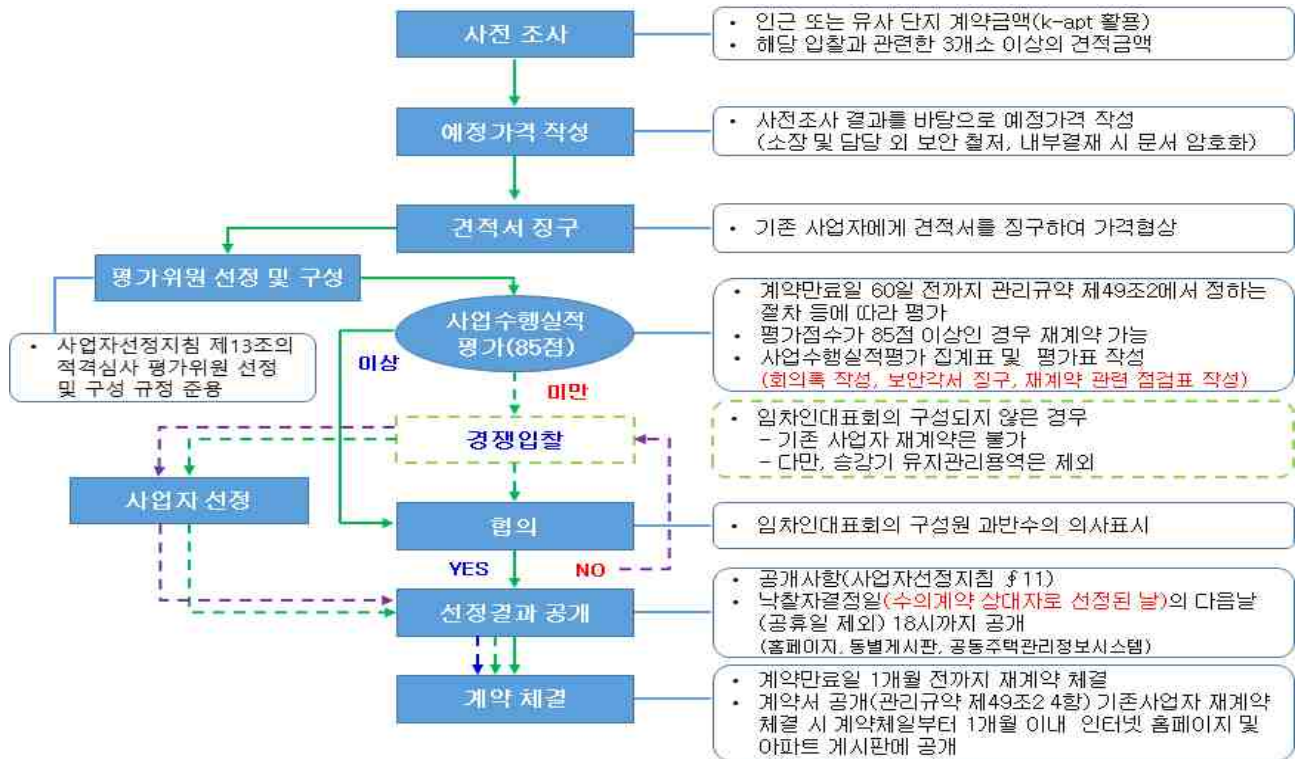
② 제1항 단서조항에도 불구하고 승강기유지 사업자는 안전사고 예방을 위하여 임차인대표회의가 미 구성된 경우에도 제1항 본문에 따른 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약할 수 있다.

③ 사업수행실적 평가의 절차와 방법은 사업자 선정지침 제13조를 준용한다

④ 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 한다.

기존 사업자 재계약 시 [그림 2]와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존 사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2 제9호 관련)



수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약 체결 시 징구할 서류
● 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구 ● 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구 ● 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인인 경우 법인등기사항증명서 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부(2024.04.11이후 제외됨) - 수의계약 체결 제한여부 확인서 원본 1부 ※ 「주택관리공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」(감사실-662, 2022.05.11.) 시행에 따라 “수의계약 체결 제한여부 확인서” 징구 (경영지원실-3853, 2022.05.17.) - 인권보호서약서 원본 1부. ※ 「인권보호서약서 징구 시행안내」(감사실-1697, 2022.11.23.)

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 되어 있고, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권 보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 계약 체결 시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출 받도록 안내하였다.

아울러 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제26조 [참가자격의 제한] 제1항 제6호 및 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 [「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내]에 따르면 주택관리업자 선정과 관련하여 ‘입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 한다’라고 규정하고 있다. 이에 사업자 용역 입찰 계약 시 (수의계약포함) ‘범위반사실 확인서’를 제출 받아야 한다.

또한 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 한다.

■ (a)(a)(a)(a)관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하여 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나, 재활용품 수거 용역(2024년) 및 폐의류 수거용역(2024년) 수의계약 건에 대해 보안을 설정하지 않았다.

그리고 승강기(상가) 유지관리 용역(2021년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과 공개를 수의시담 선정일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개하였다.

2. 승강기 유지관리 용역[2021년, 2023년(상가용 포함)] 기존사업자 재 계약시 사업자 선정결과 공고를 ‘수행실적 평가일(회의록을 통보 받은 날)’ 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였다.

그리고 기존 사업자의 사업수행평가를 위해 평가위원회의(즉 평가)를 하는 경우에는 반드시 회의록을 작성·보관하여야 하나 승강기유지관리 용역(2021년, 아파트) 기존 사업자 사업수행 평가위원회의시 회의록을 작성하지 않았다.

또한 표준관리규약 제49조의2 『기존사업자 재계약』 제④항에 의하면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당아파트의 게시판에 공개하여야 한다. 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약 후 그 계약서를 인터넷 홈페이지 및 동별게시판에 공개하지 않았다.

■ ㉞㉞㉞㉞관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리 하였다.

국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 ‘임차인대표회의(회의록을 통보 받은 날)’ 을 기준으로 다음날 18시까지 공개 하여야 하나, 승강기 유지관리 용역(2021년, 2023년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거 용역(2023년), 알뜰시장 용역(2023년) 기존사업자와 재계약 시 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

그리고 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있어, 알뜰시장 용역(2023년, 2024년), 대기오염물질 측정 용역(2024년), 수목소독 용역(2024년) 사업자 선정 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘법위반 사실 확인서’ 를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

아울러 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2024년), 알뜰시장 용역(2024년) 기존 사업자 재계약 시 수의 시담선정에 필요한 견적서를 징구 하지 않았고 수의시담 선정조서 또한 작성하지 않았다.

또한 표준관리규약 제49조의2 [기존사업자 재계약] 제④항에 의하면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당아파트의 게시판에 공개하여야 한다 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2023년), 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2023년, 2024년), 알뜰시장 용역(2023년, 2024년) 기존 사업자 재계약 후 그 계약서를 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하지 않았다.

■ ©©©©관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리 하였다.

국토교통부고시 제2018-614호(2018.10.31.) 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 ‘수의시담선정일’ 기준으로 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 재활용품 및 폐의류 수거 용역(2022년), 수목소독 용역(2022년), 대기오염물질 측정 용역(2021년, 2022년, 2023년, 2024년), 승강기 유지관리 용역(2020년) 사업자 선정 시 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

그리고 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제26조 [참가자격의 제한] 제1항 제6호 및 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 [「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내] 에 따르면 주택관리업자 선정과 관련하여 ‘입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 한다’ 라고 규정하고 있어, 수목소독 용역(2024년) 계약 시 ‘법위반 사실 확인서’ 를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한) 제1항

제2호에 따라 계약 상대자의 영업 정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분 확인서의 행정처분 조회기간은 ‘수의시담 선정일’ 기준으로 징구하여야 하나 재활용품 수거 용역(2022년, 2024년), 폐의류 수거 용역(2024년), 수목소독 용역(2021년, 2022년), 대기오염물질 측정 용역(2024년) 사업자 선정 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

아울러 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하여 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나, 대기오염물질 측정용역(2021~2024년) 수의계약 건에 대해 보안을 설정하지 않았다.

「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하나 폐의류 수거 용역(2022년) 계약 시 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하지 않았다.

주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」 매뉴얼 제2장 제2절 6항 수의시담 절차에 의하면 제출받은 견적서에 적힌 견적가격이 예정가격 범위에 들지 아니하는 경우(지출인 경우: 예정가격 이상, 수입인 경우: 예정가격 이하) 계약상대자를 결정할 수 없을 때에는 가격협상을 위하여 견적가격 1순위 사업자를 시담 대상으로 선정하고 수의시담을 시행하여야 한다고 안내 하였으나 수목소독 용역(2024년) 사업자 선정 시 예정가격조서(814,500원)보다 1순위 업체의 견적금액(1,106,000원)이 높음에도 수의시담 없이 계약을 체결 하였다.

2. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 ‘임차인대표회의(회의록을 통보 받은 날)’을 기준으로 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기 유지관리 용역(2022년, 2024년) 기존사업자와 재계약 시 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

그리고 수의계약 체결 시 징구 하여야 할 서류 중 승강기 유지관리 용역(2022년) 기존사업자 재계약을 진행 하면서 기업이나 단체 간, 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 **청렴계약이행 서약서**를 제출받지 않았다.

아울러 표준관리규약 제49조의2 『기존사업자 재계약』 제④항에 의하면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당아파트의 게시판에 공개하여야 한다. 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2024년) 기존 사업자 재계약 후 그 계약서를 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하지 않았다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 ‘수의시담선정일’ 기준으로 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 수목소독 용역(2022년), 대기오염물질 측정 용역(2022년, 2023년) 사업자 선정 시 사업자 선정 결과 공개를 지연공개 하였고, 혼합건축물 폐기물 처리 용역(2020년) 12월 계약 건은 사업자 k-apt에는 선정결과를 공개하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업 정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분 확인서의 행정처분 조회기간은 ‘수의시담 선정일’ 기준으로 제출받아야 하나 혼합건축물 폐기물 처리 용역(2020년) 사업자 선정 시 행정처분확인서를 제출 받지 않았다.

아울러 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 를 첨부하여 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나, 수목소독 용역(2023년 1차) 사업자 선정 시 예정가격조서 문서 보안을 설정하지 않았다.

2. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 ‘임차인대표회의(회의록을 통보 받은 날)’ 을 기준으로 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기 유지관리 용역(2021년, 2023년), 공동저수시설 청소 용역(2021년, 2022년) 기존사업자와 재계약 시 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

그리고 표준관리규약 제49조의2 [기존사업자 재계약] 제④항에 의하면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당아파트의 게시판에 공개하여야 한다 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2023년) 기존 사업자 재계약 후 그 계약서를 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하지 않았다.

아울러 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한) 제①항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업 정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 ‘임차인대표회의(회의록을 받은 날)’ 기준으로 제출받아야 하나 공동저수시설 청소 용역(2021년, 2022년) 기존 사업자 재계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

또한 수의계약 체결 시 제출 하여야 할 서류 중 승강기 유지관리 용역(2021년) 기존사업자 재계약을 진행 하면서 기업이나 단체 간 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 **청렴계약 이행서약서**를 제출 받지 않았고, 계약만료일 40일 전까지 사업수행실적 평가 결과 85점 이상을 받은 경우 임차인 대표회의와 재계약 협의 후 임차인 대표회의 의 의사표시(구성원 과반수 찬성)여부 확인(회의록 등)·보관하도록 규정하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약 시 임차인 대표회의와 협의를 하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 지침 위반과 관련하여 모든 사항에 대하여 인정하고 추후 매뉴얼과 함께 관리규약에 기초하여 업무처리를 하겠다는 의견을 제시하였으며, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉤㉤㉤㉤관리소는 향후 동일한 지적사례가 발생하지 않도록 해당 직원 등을 교육하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉤㉤㉤㉤관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료³⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

3) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)